四、严格法律责任，加大处罚力度

有的常委会组成人员提出，应当严格法律责任，增强条例的刚性和约束力。据此，法制委员会建议，对未经批准开凿取水井取水、损坏地下水设施等违法行为，加大处罚力度。（草案建议表决稿第五十四条、第五十六条、第五十七条、第五十九条）

此外，根据常委会组成人员的意见，对《条例（草案二次审议稿）》作了一些文字修改和条序调整。

《条例（草案建议表决稿）》已按上述意见作了修改。法制委员会建议提请本次常委会会议表决。

以上报告连同《条例（草案建议表决稿）》，请一并审议。

河北省第十三届人民代表大会常务委员会
公　　告
（第16号）

《河北省老年人权益保障条例》已经河北省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年9月20日通过，现予公布，自2018年12月1日起施行。

2018年9月20日

河北省老年人权益保障条例

（2018年9月20日河北省第十三届人民代表大会
常务委员会第五次会议通过）

第一章　总　　则

第一条　为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族孝老、敬老、养老、助老美德，积极应对人口老龄化，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例所称老年人是指六十周岁以上的公民。

第三条 老年人依法享有从赡养人获得经济供养、生活照料和精神慰藉的权利，从国家和社会获得物质帮助的权利，享受社会服务和社会优待的权利，参与社会发展和共享发展成果的权利。

禁止歧视、侮辱、虐待或者遗弃老年人。

第四条 县级以上人民政府应当将老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，将老龄事业经费列入本级财政预算，鼓励各类社会资本投入老龄事业。社会福利事业彩票公益金的百分之五十以上应当用于支持发展养老服务业。

县级以上人民政府应当根据国家老龄事业发展规划，制定本行政区域的老龄事业发展规划和年度计划。

县级以上人民政府负责老龄工作的机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作。

乡镇人民政府、街道办事处负责本辖区老龄工作的组织和落实，并明确人员具体负责老龄工作。

第五条 县级以上人民政府及其有关部门应当建立老年人状况统计调查和发布制度，支持老龄科学研究，在老年人状况统计、老年人优待维权、养老服务业发展等领域开展大数据研究与应用，为制定老龄政策提供参考依据。

第六条 国家机关、社会团体、企业事业单位和其他组织应当按照各自职责，做好老年人权益保障工作。

基层群众性自治组织应当建立老年人信息档案和家庭访问制度，组织开展互助养老和文化娱乐、体育健身以及以老年人为对象的志愿服务活动，调解涉老纠纷。

鼓励社会力量参与老龄事业发展，开展慈善活动，为老年人提供帮助和服务。依法设立的老年人组织应当反映老年人的要求，维护老年人合法权益，组织开展有益于老年人身心健康的活动。

第七条 各级人民政府和有关部门应当加强人口老龄化国情、省情教育，宣传老年人权益保障法律、法规和相关政策，引导全社会广泛开展孝老、敬老、养老、助老宣传教育活动，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚。

青少年组织、学校、幼儿园以及家庭应当对青少年、儿童进行孝老、敬老、养老、助老的道德教育和维护老年人合法权益的法制教育。

广播、电影、电视、报刊、网络等应当开展维护老年人合法权益的宣传，树立先进典型，积极刊播孝老、敬老、养老、助老公益广告，开设适合老年人的节目或者栏目，出版老年书刊。

第八条 老年人应当遵纪守法，依法行使权利和履行义务，树立自尊、自立、自强、自爱意识，遵守社会公德、传承家庭美德。

第九条 每年农历九月初九老年节所在公历月为敬老月，鼓励社会各界集中开展孝老、敬老、助老活动。

第二章　家庭赡养与扶养

第十条　赡养人应当履行赡养义务，不得以放弃继承权、一次性给付赡养费、老年人婚姻关系变化等理由，拒绝履行赡养义务。

赡养人不得违背老年人意愿将其与配偶分开赡养。

赡养人的配偶应当协助赡养人履行赡养义务。

第十一条　老年人与配偶有互相扶养的义务。一方不履行扶养义务时，需要扶养的一方，有要求对方给付扶养费的权利。

由兄、姐扶养的弟、妹成年后，有负担能力的，对年老无赡养人的兄、姐有扶养的义务。

第十二条　赡养人应当在经济上供养老年人，保证老年人的生活水平不低于赡养人家庭成员的平均水平。对无经济收入或者低收入的老年人，应当按月或者按约定时间给付赡养费或者必需的生活物品。

第十三条　赡养人应当在生活上照料老年人，对生活不能自理的老年人，不能亲自照料的，可以按照老年人的意愿委托他人或者养老机构等照料。赡养人应当使患病的老年人及时得到治疗和护理，对经济困难的老年人，应当提供医疗费用。

赡养人应当关心老年人的健康，不得要求老年人承担力不能及或者有损健康的劳动。

第十四条　赡养人应当在精神上慰藉老年人，尊重老年人意愿。

家庭成员应当关心老年人精神需求，不得忽视、冷落老年人。与老年人分开居住的，应当经常看望、问候老年人；因工作、身体等实际情况无法经常看望的，应当安排其他家庭成员以及亲友、邻居定期看望，或者通过网络、电话等方式与老年人保持联系，关心、问候老年人；长期不看望或者老年人要求看望而不看望的，其所在单位、基层群众性自治组织、养老机构应当督促其看望。

用人单位应当按照国家有关规定保障赡养人探亲休假的权利。

第十五条　子女或者其他亲属不得窃取、骗取、强行索取老年人的储蓄金、养老金、退休金、政府补贴、养老服务卡（券）以及其他财产性权益。

子女或者其他亲属不得违背老年人意愿，擅自处分老年人的房屋产权、股权、土地使用权等权益，有关部门和机构在办理涉及老年人的权属转移、变更登记时应当核实老年人的真实意思，依法审慎办理。

已成年且有独立生活能力的赡养人要求老年人给予经济资助的，老年人有权拒绝。

第十六条　赡养人应当妥善安排老年人住房，不得强迫老年人居住或者迁居条件低劣的房屋，并对老年人居住的自有房屋负有维修义务。

老年人与赡养人共同出资购买、建造房屋的，老年人依法享有相应的房屋所有权和居住权。调换、拆迁、改建共有房屋的，应当依法保障老年人的权益，并照顾老年人的特殊需要。

老年人有权要求已成年且有独立生活能力的赡养人迁出老年人自有的房屋。

第十七条　老年人的婚姻自由受法律保护。子女或者其他亲属不得干涉老年人离婚、再婚以

及婚后的生活，不得以老年人离婚、再婚为由，强行占有、分割老年人的财产以及以其他方式侵犯老年人的财产权益，不得扣留老年人的有关证件。

第十八条 禁止对老年人实施家庭暴力。

遭受家庭暴力的老年人及其法定代理人、近亲属可以向加害人或者老年人所在单位、基层群众性自治组织、负责老龄工作的机构、妇女联合会等单位投诉、反映或者求助，有关单位应当给予帮助、处理。

遭受家庭暴力的老年人及其法定代理人、近亲属也可以依法向公安机关报案或者向人民法院起诉。

第十九条 鼓励家庭成员与老年人共同生活或者就近居住。老年人按照规定申请将户口迁移到其配偶或者赡养人常住户口所在地的，公安机关应当依法为其办理户口迁移手续。

第三章 社会保障

第二十条 县级以上人民政府及其有关部门应当依法健全基本养老保险制度，并适时提高基本养老保险待遇水平。

第二十一条 县级以上人民政府及其有关部门应当依法健全基本医疗保险制度，建立和完善大病保险制度，逐步扩大老年人基本医疗保险支付范围，保障老年人的基本医疗需求。

最低生活保障和符合条件的低收入家庭中的老年人，以及特困供养老年人，参加城乡居民基本医疗保险所需个人缴费部分，按照有关规定由政府给予补贴。

第二十二条 社会保险经办机构应当按时足额支付老年人依法享有的社会保险待遇，不得拖欠、克扣或者挪用。

第二十三条 鼓励用人单位为职工办理补充养老保险和补充医疗保险。

提倡老年人个人或者家庭成员自愿投保储蓄型养老保险、商业医疗保险和意外伤害保险。

鼓励保险公司开发适合老年人的保险险种。

第二十四条 县级以上人民政府及其有关部门应当推动建立长期护理保险制度，逐步开展老年人长期护理保障工作。对生活长期不能自理、经济困难的老年人，根据其失能程度等情况给予护理补贴。

第二十五条 建立八十周岁以上老年人高龄津贴制度。具体发放范围和标准，由设区的市、县（市、区）人民政府根据本地经济社会发展水平确定。

第二十六条 老年人患病住院期间，子女所在单位应当支持其护理照料老年人，给予适当陪护时间。

第四章 社会服务

第二十七条 老年人养老以居家养老为基础，家庭成员应当尊重、关心、照料老年人。

县级以上人民政府及其有关部门应当为居家养老提供基本公共服务，加强居家养老信息化、智

能化建设，加大居家养老服务经费投入。鼓励和支持社会力量建设居家养老服务机构和养老服务设施，为老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、就餐居住、文化娱乐等养老服务。

第二十八条 鼓励利用农村闲置的村集体土地、房屋、农家院等建设农村幸福院等养老服务设施。

支持村民委员会、依法成立的老年人组织等发挥作用，鼓励社会工作者、志愿者参与对农村老年人的关爱保护和精神慰藉等服务。

第二十九条 政府投资兴办的养老机构应当建立健全公开、公平、公正的收住制度，免费为无劳动能力、无生活来源且无法定赡养人和扶养人，或者其法定赡养人和扶养人确无赡养能力或者扶养能力的老年人提供养老服务。

第三十条 新建居住区应当按照有关规定配套建设养老服务设施，由街道办事处或者乡镇人民政府统筹安排使用。老旧小区没有养老服务设施或者设施未达到规定标准的，由所在地人民政府通过购置、置换、租赁等方式按标准配置。

第三十一条 县级以上人民政府及其有关部门应当加强养老机构的监督管理，将养老机构行业信用纳入信用信息共享平台，推进养老服务规范化、标准化、信息化建设。

第三十二条 养老机构应当与接受服务的老年人或者其代理人签订服务协议，并按照服务协议开展养老服务，不得损害老年人人身和财产权益。

养老机构应当尊重少数民族老年人的民族风俗习惯，根据实际情况配备符合少数民族生活习惯的设施设备。

第三十三条 县级以上人民政府及其有关部门应当把养老服务从业人员培训纳入城乡就业、技能培训范围，鼓励、支持养老服务从业人员技能培训和技能提升。鼓励高等院校、中等职业学校和职业培训机构设置相关专业和培训项目，培养养老服务专业人才。

养老机构、医疗卫生机构应当建立健全专业培训制度，对养老服务从业人员进行职业道德教育和专业技能培训。

第三十四条 县级以上人民政府及其有关部门应当建立健全养老机构与医疗卫生机构合作机制，鼓励养老机构与医疗卫生机构开展对口支援、合作共建等多种形式的合作。支持社会力量举办非营利性医养结合服务机构。

县级以上人民政府及其有关部门应当支持有条件的养老机构开办老年病医院、康复医院、护理院、中医医院、临终关怀机构或者设置医务室、护理站等专门医疗卫生机构，开展医疗服务，符合条件的按照规定纳入基本医疗保险定点范围。

鼓励有条件的二级以上综合医院开设老年病科，做好老年慢性病防治和康复护理相关工作，提高综合医院为老年患者服务的能力。

建立健全基层医疗卫生机构与居家老年人签约服务机制，为老年人提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理等健康管理和医疗服务，并将符合规定的医疗费用纳入基本医疗保险支付范围。

第三十五条 县级以上人民政府及其有关部门应当按照国家扶持行业目录，制定发展老龄产业的扶持政策，引导、鼓励社会资本投资养老服务业和参与老龄产业发展，扶持、引导企业研发、生产、经营适合老年人需求的家居、康复辅助等产品。

县级以上人民政府及其有关部门应当推动企业和养老机构开展智能健康养老服务产品的研发与应用，支持社会力量运用互联网、物联网等技术，发展智慧养老服务。

第三十六条 各级人民政府应当制定奖励、扶持办法，采取公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种方式，引导、支持社会力量投资兴办或者运营各类养老服务机构。

县级以上人民政府及其有关部门应当支持养老机构投保责任保险。

第三十七条 鼓励和引导慈善组织、志愿者为老年人义务提供各种养老服务。支持社区低龄老年志愿者开展与高龄老年人的结对关爱活动。

鼓励社会组织、社会工作者根据老年人的需求，运用专业知识、方法和技能，为老年人提供专业化的社会服务。

第三十八条 禁止以虚假宣传、夸大宣传等欺骗方式诱导老年人消费，或者以胁迫方式强制老年人消费。

公安、市场监督、广播电视、通信管理、旅游、金融等部门和机构，应当对老年人开展防骗、维权等宣传教育，依法查处侵害老年人权益的违法行为。

第五章 社会优待

第三十九条 各级人民政府以及有关部门政务大厅、服务窗口应当为老年人提供咨询引导、操作指导、优先办理等服务，根据实际情况对行动不便的老年人办理证件、产权登记等事项提供上门服务。

第四十条 医疗卫生机构应当通过完善挂号、诊疗系统管理，开设专用窗口或者快速通道，提供导医服务等方式，为老年人挂号、就诊、转诊提供便利条件和优先服务。

第四十一条 七十周岁以上老年人乘坐城市公共交通车辆应当给予免费优待；鼓励对乘坐城市公共交通车辆的六十五周岁以上老年人给予免费优待；具备条件的设区的市、县（市、区）应当逐步对乘坐城市公共交通车辆的全体老年人给予免费优待，并对相关客运经营单位给予适当经济补贴。

供电、供水、供气、供暖、通信、有线电视等服务行业，应当为老年人提供优先、便利服务。

金融机构应当为老年人办理业务提供便捷服务，对办理转账、汇款业务或者购买金融产品的老年人提示相应风险。

第四十二条 博物馆、美术馆、科技馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆、影剧院、体育场馆、公园、旅游景点等场所，应当对老年人免费或者优惠开放，并提供优先和便利服务。

政府投资兴办或者集体投资兴办的各类老年人活动场所应当向老年人免费开放。鼓励经营性文化体育单位为老年人优惠提供活动场地。

第四十三条 老年人因其合法权益受到侵害申请法律援助的，法律援助机构应当简化审查程序，并结合本地经济社会发展水平，适度放宽老年人申请法律援助的经济困难标准和受案范围。

鼓励律师事务所、公证机构、司法鉴定机构、基层法律服务所对经济困难的老年人提供免费或者优惠服务，对行动不便的老年人提供电话、网上预约或者上门服务。

第四十四条 为老年人提供优待服务的单位，应当明示优待服务内容，并在向老年人提供服务时告知相关优待规定。

第六章 宜居环境

第四十五条 各级人民政府应当适应老龄化社会需求，推进宜居环境建设，为老年人提供安全、便利和舒适的环境。

第四十六条 县级以上人民政府及其有关部门应当推进居住区、金融机构、超市、商场、图书馆、影剧院、博物馆、公园、景区、公厕等场所的无障碍设施建设，推进与老年人日常生活密切相关的坡道、楼梯、电梯、扶手等公共设施的改造，满足老年人生活和出行的基本需求。

鼓励公共场所提供老花镜、放大镜等方便老年人阅读的物品，有条件的可配备大字触屏读报系统。

第四十七条 设区的市、县（市、区）人民政府应当设立与本行政区域内老年人口规模相适应的老年活动中心；乡镇人民政府、街道办事处应当设立老年活动场所；基层群众性自治组织应当因地制宜，开辟老年人活动点。

第四十八条 物业服务企业应当及时清除居住区内步行道路上的障碍物，保持步行道路平整安全，方便老年人出行和生活。

第七章 参与社会发展

第四十九条 县级以上人民政府及其有关部门应当完善老年人参与社会发展的政策，引导社会重视、珍惜老年人的知识、技能、经验和优良品德，鼓励和保障老年人参与经济、政治、文化和社会生活。

第五十条 县级以上人民政府及其人力资源和社会保障等有关部门应当加强老年人才资源开发，可以在人力资源市场中建立有专长的老年人信息档案，使老年人在自愿和量力的情况下，参加经济社会活动，发挥自身的专长和作用。

第五十一条 县级以上人民政府及其有关部门应当培育、扶持老年协会等老年人组织，加强老年人组织规范化建设，推动老年人自我管理、自我教育、自我服务，开展有益身心健康的活动。

第五十二条 县级以上人民政府应当将老年教育列入教育发展规划和终身教育体系，加大对老年教育的投入，加强老年教育设施、师资力量等方面建设，均衡配置各类老年学校和学习点，对经济困难的老年人减免学费，促进老年教育资源向城乡老年人公平开放。

鼓励社会力量兴办老年教育机构。

第五十三条 县级以上人民政府教育行政部门以及有关机构、学校应当利用现代信息技术，发展老年远程教育和网络学习平台，使农村、边远、贫困、民族地区的老年人享受到优质教育资源。

鼓励各级各类学校向老年人开放场地、图书馆、设施设备等资源，为老年人学习提供便利。鼓励高等学校、中等职业技术学校结合学校特色开发老年教育课程，利用自身教育资源开展老年教育。

第八章 法律责任

第五十四条 有关部门或者组织未依法履行老年人权益保障职责的，由其上级主管部门给予批评教育，责令改正。

国家工作人员违法失职，致使老年人合法权益受到损害的，由其所在单位或者上级机关责令改正，或者依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十五条 违反本条例有下列行为之一的，由行为人所在单位、基层群众性自治组织或者老年人组织给予批评教育，责令改正；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）拒绝赡养或者扶养老年人的；

（二）歧视、侮辱、虐待或者遗弃老年人的；

（三）干涉老年人婚姻自由的；

（四）对老年人实施家庭暴力的；

（五）侵害老年人其他合法权益的。

前款所列行为属于人民法院受理案件范围的，老年人或者其代理人也可以直接向人民法院起诉。

第五十六条 老年人与家庭成员因赡养、扶养或者住房、财产等发生纠纷，可以申请人民调解委员会或者其他有关组织进行调解，也可以直接向人民法院提起诉讼。

人民调解委员会或者其他有关组织调解前款纠纷时，应当通过说服、疏导等方式化解矛盾和纠纷；对有过错的家庭成员，应当给予批评教育。人民法院对老年人追索赡养费或者扶养费的申请，可以依法裁定先予执行。

第五十七条 子女或者其他亲属窃取、骗取、强行索取老年人储蓄金、养老金、退休金、政府补贴、养老服务卡（券）以及其他财产性权益的，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十八条 社会保险经办机构拖欠、克扣或者挪用老年人依法享有的社会保险待遇的，由社会保险行政部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十九条 养老机构及其工作人员损害老年人人身和财产权益，或者未按照约定提供服务的，依法承担民事责任；有关主管部门依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第九章　附　　则

第六十条　本条例自2018年12月1日起施行。1988年11月24日河北省第七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过的《河北省老年人保护条例》同时废止。

关于《河北省老年人权益保障条例（草案）》的说明

——2018年7月26日在河北省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议上

河北省民政厅厅长　兰保良

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省政府的委托，现就《河北省老年人权益保障条例（草案）》作如下说明：

一、修订的必要性

家家有老人，人人都会老。尊老、敬老、孝老、爱老是我们中华民族几千年流传下来的光荣传统和美德。随着我省老龄化社会进程的加快，老龄化、高龄化、空巢化带来的社会问题日益凸显，老年人权益保障问题也受到社会各方面的广泛关注。省委、省政府高度重视老年人权益保障工作，积极应对人口老龄化并持续推进老龄事业发展。1988年11月，我省出台的《河北省老年人保护条例》对保障老年人权益，促进老龄事业发展提供了法律保障。但是，30年来，我省经济社会发展、人口和家庭结构发生了巨大变化，老年人权益保障出现了一些新情况、新问题，《河北省老年人保护条例》需进一步修改完善。

*一是人口老龄化快速发展形势的需要。*我省当前老龄化形势，与1988年《河北省老年人保护条例》立法时的老龄化水平相比，已经发生了很大的变化。截止到2017年底，我省60岁以上老年人达到1332万人，占全省人口比重为17.72%，超过全国17.3%的平均水平。与1999年我省进入老龄化社会时的660万老年人相比翻了一番，老龄化水平也提高了7个百分点。

二是与上位法相衔接的需要。《中华人民共和国老年人权益保障法》于1996年制定、2012年修订后，我省一直未出台与之相配套的地方法规。我省现行的1988年颁布的《河北省老年人保护条例》只有二十四条，不分章节，多为原则性的规定，缺少精神赡养、社会服务、宜居环境建设、参与社会发展、法律责任等方面的内容，难以满足老年人日益增长的权益保障需要。

*三是贯彻党中央新要求的需要。*党的十八大以来，习近平总书记对老龄工作作出一系列重要